رضاه شرط لصحة الكفالة .

أما محل الكفالة : فقد تكون الكفالة بالمال ، ويطلق عليها الضمان ، وقد تكون بالنفس ، ويطلق عليها كفالة البدن والوجه .

المسألة الثالثة : في بعض أحكام الكفالة :

١- تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي .

٢- لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد .

٣- لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص .

٤- يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره .

٥- الكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيل ، ولم يسدد ، أو أفلس .

٦- الكفيل غير الغارم - الحضوري - لا يضمن ؛ لأن كفالته كفالة تعريف وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم .

٧- تصح الكفالة بالنفس ، وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له ، أو إلى مجلس الحكم ، أو نحو ذلك .

المسألة الرابعة : في الضمان :

الضمان : هو التزام ما وجب على غيره ، وهو جائز ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ ﴾ [يوسف :٧٢] أي ضامن .

وقوله ﷺ : (الزعيم غارم)[1] .

وقد أجمع العلماء على جوازه ؛ لأن الحاجة تدعو إليه ، وهو من باب قضاء الحاجات والتعاون المأمور به شرعاً .

أحكام الضمان وشروطه :

١- لا يجوز أخذ العوض عليه .

(١) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة .